

SAFIAH BINTI PARDHI
lwn
SHARUDIN BIN PARDHI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 11 Februari 2020

Kes Semakan No. 10000-003-0025-2019

Peguam Pemohon: Encik Wan Amir Akram bin Zainal Abidin dari Tetuan Amir & Elly

Peguam Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH

PERMOHONAN PEMOHON

[1] Pemohon Safiah binti Pardhi telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung prosiding perbicaraan yang telah selesai di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, Selangor bagi kes mal No: 10100-032-0719-2018.

[2] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan ini antara lainya sepertimana berikut;

- i) Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan berhubung keputusan kes di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No. 10100-032-0719-2018;
- ii) Bahawa Mahkamah membatalkan kes Saman No. : 10100-032-0605-2018; dan
- iii) Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan wajar oleh Mahkamah yang Mulia ini.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[3] Pada 13 September 2018, Responden telah memfailkan kes Pengesahan Hibah melalui Saman No: 10100-044-0605-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam.

[4] Seterusnya, pada 1 November 2018, Responden telah memfailkan Permohonan Injunksi (Permohonan Interlokutori) melalui Permohonan No: 10100-032-0719-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam bagi menghalang Pemohon membuat binaan

SAFIAH BINTI PARDHI
lwn
SHARUDIN BIN PARDHI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 16 Disember 2019

Kes Semakan No. 10000-003-0025-2019

Peguam Pemohon: Encik Wan Amir Akram bin Zainal Abidin dari Tetuan Amir & Elly

Peguam Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH

PERMOHONAN PEMOHON

[1] Pemohon Safiah binti Pardhi telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung prosiding perbicaraan yang telah selesai di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, Selangor bagi kes mal No: 10100-032-0719-2018.

[2] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan ini antara lainya sepertimana berikut;

- i) Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan berhubung keputusan kes di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No. 10100-032-0719-2018;
- ii) Bahawa Mahkamah membatalkan kes Saman No. : 10100-032-0605-2018; dan
- iii) Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan wajar oleh Mahkamah yang Mulia ini.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[3] Pada 13 September 2018, Responden telah memfailkan kes Pengesahan Hibah melalui Saman No: 10100-044-0605-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam.

[4] Seterusnya, pada 1 November 2018, Responden telah menfailkan Permohonan Injunksi (Permohonan Interlokutori) melalui Permohonan No: 10100-032-0719-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam bagi menghalang Pemohon membuat binaan

di atas tanah yang dikenali sebagai Lot 2811, Kampung Batu 6, Jalan Bukit Naga, 40460, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Prosiding perbicaraan dibuat secara *inter-parte*.

[5] Setelah meneliti Permohonan Responden, Afidavit Sokongan Pemohon, Afidavit Responden dan hujah bertulis Pihak-pihak, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 20 Februari 2019, telah memberikan penghakiman/perintah antara lainnya seperti berikut;

- i) Mahkamah meluluskan Permohonan Injunksi Responden berdasarkan seksyen 199 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- ii) Mahkamah memerintahkan Pemohon dan/atau wakilnya dan/atau agennya ditegah dan ditahan daripada melakukan serta meneruskan apa-apa pembinaan di dalam kawasan tanah milik Responden yang dikenali sebagai Lot 2811, Kampung Batu 6, Jalan Bukit Naga, 40460, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan; dan
- iii) Perintah Injunksi ini terpakai dan berkuatkuasa sehingga Kes Pengesahan Hibah melalui Saman No: 10100-044-0605-2018 dan/atau ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah.

[6] Seterusnya, pada 27 Mei 2019, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah memberikan penghakiman/perintah terhadap kes Interlokutori (Bantahan Awal) No: 10100-041-0802-2018 yang antara lainnya menyatakan seperti berikut;

- i) Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- ii) Mahkamah memerintahkan kes Saman No.: 10100-044-0605-2018 hendaklah ditutup dan dibatalkan; dan
- iii) Mahkamah memerintahkan Perintah Injunksi Tegahan yang telah diputuskan pada 20 Februari 2019 melalui Permohonan No.: 10100-032-0719-2018 hendaklah dibatalkan.

[7] Pada 12 Jun 2019 pula Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah memberikan penghakiman/perintah terhadap kes Pengesahan Hibah Saman No: 10100-044-0605-2018 yang antara lainnya menyatakan seperti berikut;

- i) *Mahkamah memerintahkan kes ini dibatalkan dengan penyelesaian kes Bantahan Awal Pemohon No.: 10100-041-0802-2018*

[8] Namun demikian, Pemohon telah tidak berpuashati dengan Permohonan Injunksi (Permohonan Interlokutori) melalui Permohonan No: 10100-032-0719-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah

Selangor di Shah Alam bagi menghalang Pemohon membuat binaan di atas tanah yang dikenali sebagai Lot 2811, Kampung Batu 6, Jalan Bukit Naga, 40460, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan tersebut dan telah membuat Permohonan Semakan Kes ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 21 Mac 2019 melalui Permohonan Semakan No: **10000-003-0025-2019** ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[9] Bagi maksud semakan ini, kami telah meneliti rekod-rekod/catatan prosiding kes yang telah dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

[10] Dalam kes ini, kami mendapati kes-kes yang berkaitan dengan permohonan semakan ini adalah kes Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, **Saman No.: 10100-044-0605-2018, Permohonan Injunksi No: 10100-032-0719-2018 dan kes Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) No: 10100-041-0802-2018.**

[11] Kuasa Mahkamah Rayuan Syariah dalam sesuatu prosiding semakan kes diperuntukkan di dalam seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan:

“Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah

dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan

[12] Skop kepada semakan yang disebut di dalam seksyen tersebut adalah dua iaitu, pertama: “apa-apa perkara” dan keduanya “prosiding”. Perkataan prosiding jelas maksudnya, iaitu prosiding yang dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Tetapi frasa “apa-apa perkara” yang maksudnya memerlukan kami membuat tafsiran apakah ia termasuk juga keputusan/penghakiman/perintah Mahkamah Tinggi Syariah. Pada pendapat kami apabila peruntukkan itu menyebut boleh menyemak pada mana-mana peringkat ia memberi maksud kes yang selesai diputuskan juga boleh disemak. Dengan kata lain keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah boleh disemak. Tafsiran ini selaras dengan Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 yang menetapkan “*Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan*”.

[13] Walaubagaimanapun kami berpendapat bagi semakan keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah ia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah

menyemak Rekod Kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Dalam hal ini kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 sebagaimana berikut:-

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[14] Dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid* (kes semakan mal Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan no 14000-003-0033-2012), Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menegaskan prosiding juga boleh disemak. Ini menjadikan perkara yang boleh disemak adalah:-

- i] Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii] Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[15] Apabila Mahkamah Rayuan telah membuat semakan terhadap sesuatu kes, Mahkamah Rayuan mempunyai kuasa untuk memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan seperti yang diperuntukan seksyen 68 di atas. Peruntukan tersebut memberikan kuasa yang luas kepada Mahkamah Rayuan untuk mengeluarkan apa-apa arahan demi keadilan dan ianya pada pendapat kami termasuk kuasa-kuasa yang boleh dibuat pada peringkat rayuan.

[16] Setelah kami meneliti Notis Permohonan Pemohon, Afidavit Pemohon dan Rekod Prosiding Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kes Mal No.: **10100-044-0605-2018**, **Permohonan Injunksi No: 10100-032-0719-2018** dan kes **Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) No: 10100-041-0802-2018**, Kami berpendapat bahawa permohonan pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan iaitu;

- i) Perintah yang mahu disemak dan dibatalkan itu telah pun tiada implikasi undang-undang kerana perintah tersebut telah pun dibatalkan atau terbatal melalui perintah-perintah dalam **kes Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) No: 10100-041-0802-2018** dan kes Mal No.: **10100-044-0605-2018**; dan

- ii) Pemohon tidak menunjukkan kepada kami dimanakah kesilapan dalam proses membuat keputusan tersebut yang menjejaskan keadilan atau keputusan itu jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku; dan

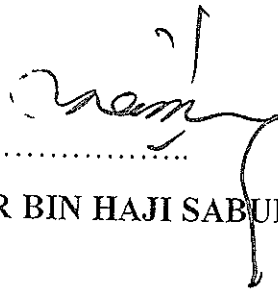
[17] Oleh kerana itu kami, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

MAKA dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut

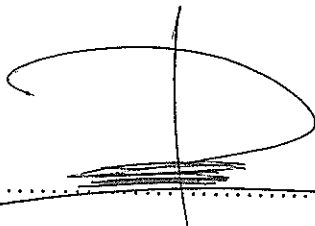
- 1) Permohonan Semakan Pemohon DITOLAK.

Ditandatangani oleh:-



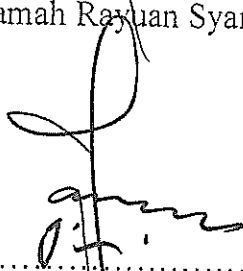
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh : 11 / 2 / 2020